

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

1401/25/פ

הצעת חוק-יסוד : קיצור תקופת הקמת ממשלה חדשה (תיקוני חקיקה)

תיקון חוק-יסוד : 1. בחוק-יסוד : הממשלה¹ –
הממשלה

(1) בסעיף 7 –

(א) בסעיף קטן (א), המילים "לאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת" – יימחקו, במקום "שבעה" יבוא "שלושה", ובמקום "14" יבוא "שלושה";

(2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) בתוך יום מיום פרסום התוצאות הרשמיות, כל סיעה תודיע בכתב לנשיא מי חבר הכנסת שהיא מבקשת שתוטל עליו הרכבת הממשלה.";

(2) בסעיף 8 לחוק היסוד, הסיפה החל במילים "הנשיא רשאי להאריך" – תימחק;

(3) בסעיף 9(א) לחוק היסוד, במקום "שלושה ימים" יבוא "יומיים";

(4) בסעיף 29(ד) לחוק היסוד, הסיפה החל במילים "הנשיא רשאי להאריך" – תימחק.

תיקון חוק-יסוד : 2. בחוק-יסוד : הכנסת² –
הכנסת

(1) בסעיף 11, במקום "שמונה" יבוא "שבעה";

(2) בסעיף 35, במקום "מחמישה" יבוא "משלושה".

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.
² ס"ח התשי"ח, עמ' 69.

דברי הסבר

הסדרי פיזור הכנסת, הבחירות והרכבת הממשלה כפי שנקבעו בחוק יסוד: הכנסת, וחוק יסוד: הממשלה יוצרים מצב בעייתי המכניס את מדינת ישראל לתקופה של שיתוק מתמשך של מספר חודשים. בתקופה זו הממשלה נחשבת לממשלת מעבר ותפקודה לוקה בחסר.

פערי הזמן בין פיזור הכנסת להקמת ממשלה חדשה משאיר את המדינה ללא ממשלה מתפקדת וללא תקציב למשך כחצי שנה. מצב זה גובה עלויות עצומות מהמשק וגורם לפגיעה בניהול מערכת הבריאות, חינוך, רווחה, תשתיות, רשויות מקומיות ועוד.

בנוסף, תקופת הרכבת הממשלה ותקופת הבחירות גורמות נזק עקיף רב למגזר העסקי ולמגזר השלישי בכל תחום שבו יש ממשק בינם לבין המגזר הציבורי. לבסוף, המשילות גם כן נפגעת עקב עיכוב של מאות מינויים בתפקידי מפתח בכל הרשויות, והימנעות מהחלטות חשובות הממתינות להקמת הממשלה חדשה.

הצעת החוק מבקשת לקצר את תקופת הרכבת הממשלה ותקופת הבחירות למינימום ההכרחי על מנת שסדרי עבודת הממשלה ייפגעו בצורה המינימלית ככל האפשר, וזאת מבלי לפגוע בעבודת ועדת הבחירות המרכזית ותקינות ההליכים הדמוקרטיים. מוצע לקבוע כי במקרה של פיזור הכנסת, הבחירות יתקיימו תוך שלושה חודשים לכל היותר, ולא תוך חמישה חודשים כפי שהחוק קובע כיום.

עוד מוצע כי תוצאות הבחירות הרשמיות יימסרו לנשיא תוך שבוע, במקום שמונה ימים, והטלת הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת תבוצע על ידי הנשיא תוך שלושה ימים במקום שבעה ימים. תהליך ההתייעצות עם הנשיא יהיה קצר ולעניין, במקום התייעצויות בדרך של מפגש פרונטלי שבו מגיעים נציגי הסיעות לבית הנשיא, מוצע כי כל סיעה תעביר לנשיא בכתב את המלצתה בתוך יום מיום פרסום התוצאות הרשמיות.

לבסוף מוצע לבטל את האפשרות להארכת תקופת הרכבת הממשלה.

מובן לכל כי אנו מוכנים לשלם את עלות קיומן של בחירות חופשיות, פתוחות והוגנות מאחר ומדובר בעלויות הכרחיות לקיומה של דמוקרטיה. עם זאת, במידה ונצליח לצמצם את הפגיעה במשק על ידי קיצור תקופת הרכבת הממשלה ותקופת הבחירות, מחובתנו לעשות זאת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)